

1501184-74.2021.8.26.0617

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDA AMBROGI

Comarca: Jacareí

Foro: Foro de Jacareí

Vara: 2ª Vara Criminal - ANEXO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

Data de Disponibilização: 24/02/2022

... Disse que foi a primeira vez que se envolveu com tráfico. Narrou que nunca foi processado criminalmente e atualmente está trabalhando num depósito de sucatas.

A testemunha MATHEUS DOS SANTOS PAULINO, policial militar, disse que estava em patrulhamento de rotina próximo ao local dos fatos, que é conhecido por intenso fluxo de tráfico de drogas. Disse ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacareí

Foro de Jacareí

2ª Vara Criminal

Praça dos Três Poderes, s/nº, Jacareí - SP - cep 12327-902

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501184-74.2021.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501184-74.2021.8.26.0617 Controle: 2021/001705

Classe - Assunto

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRENDON AUGUSTO OLIVEIRA CRUZ

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA AMBROGI

Vistos.

BRENDON AUGUSTO OLIVEIRA CRUZ, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 31 de agosto de 2021, por volta das 01h45min, na Rua Dra. Thalita Monique Soares de Moraes, Bandeira Branca, nesta cidade e comarca, agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo, para fins de tráfico, 143 pinos de cocaína, com peso líquido de 143,36g (conforme auto de exibição e apreensão de p. 16, fotografia de p. 17 e laudo de constatação de pp. 20/23).

Segundo apurado, policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo pelo CDHU do bairro Bandeira Branca quando, quando nas circunstâncias acima descritas, decidiram pela abordagem de um indivíduo que trazia consigo uma sacola nas mãos. Ao perceber que seria abordado, este indivíduo empreendeu fuga. Foi acompanhado pelos policiais até cair no chão, após tentar sem êxito pular uma grade onde prendem as bicicletas, sendo, então, detido.

Foi identificado como sendo Brendon e, na revista pessoal, trazia consigo 143 pinos de cocaína, além de R\$ 140,00 em dinheiro (p. 18), no que admitiu informalmente que “estava no horário” de realizar a venda de drogas. Diante do flagrante, foi preso e conduzido à presença da Autoridade Policial, perante quem tornou a confessar o tráfico de drogas (p. 04).

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (fls. 33/37). Após o oferecimento da denúncia, foi concedida liberdade provisória e foi determinada a notificação e estabelecido o rito especial da Lei de drogas (fls. 53/56).

O constituiu defensora particular (fl. 50) e apresentou defesa preliminar (fls. 66/67).

Recebida a denúncia (fls. 69/72), foi promovida a citação (fls. 156).

Durante a instrução, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes, sendo, ao final procedido ao interrogatório.

Encerrada a instrução, passou-se aos debates orais, oportunidade em que as partes se manifestaram, deduzindo suas pretensões.

É o relatório.

D E C I D O.

A denúncia é procedente.

A materialidade do crime restou devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 16 e 17), pelo laudo de constatação de substância entorpecente (fls. 21/23), pelo exame químico-toxicológico (fl. 111/112), bem como pela prova oral coligida aos autos.

A autoria é inconteste.

Perante a autoridade policial, o réu confessou as imputações. Em juízo, confessou os fatos. Disse que estava passando por grandes dificuldades financeiras e por isso optou por traficar. Disse que foi a primeira vez que se envolveu com tráfico. Narrou que nunca foi processado criminalmente e atualmente está trabalhando num depósito de sucatas.

A testemunha MATHEUS DOS SANTOS PAULINO, policial militar, disse que estava em patrulhamento de rotina próximo ao local dos fatos, que é conhecido por intenso fluxo de tráfico de drogas. Disse que visualizaram o réu correndo com uma sacola nas mãos. Disse que o réu acabou tropeçando e caindo e então conseguiram detê-lo, apreendendo a sacola que continha substâncias entorpecentes. Disse que o acusado confirmou que as drogas se destinavam ao tráfico.

Pois bem.

Explicitado o fato e analisando o conjunto probatório amealhado aos autos não há como deixar de reconhecer a autoria delitiva. Ressalto que não se sustenta a tese defensiva no sentido de fragilidade do contexto probatório.

O réu confessou as imputações, relatando que estava passando por dificuldades financeiras.

Obviamente, a confissão em matéria penal não tem valor probatório absoluto, em obediência ao princípio da verdade real.

Contudo, quando a confissão, seja ela judicial ou não, for corroborada com os demais elementos de prova que instruíram todo o processo, de modo a permitir a ilação sobre a autoria, não há óbice algum em emprestar-lhe relevo e concluir-se pela procedência da ação.

É esse exatamente o caso dos autos.

Os depoimentos dos policiais acabam por espancar qualquer dúvida em relação à autoria do crime de tráfico, tendo em vista que relataram *.

Cabe ressaltar, nesse passo, que os depoimentos prestados pelos policiais, na Delegacia e em Juízo, são, em essência, coerentes e harmônicos.

Assim, não se pode negar valor a tais depoimentos pelo simples fato de terem sido prestados por agentes públicos, até porque, agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com obediência aos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto qualquer pessoa há de merecer, até prova em contrário, inexistente nesses autos.

Confira-se:

"PROVA - Testemunha - Policial Militar - Validade - Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento de Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa qualidade, uma vez que, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de suspeito - Recurso improvido." (Apelação Criminal n. J. 103.338-3/6 - São Paulo 9º Câmara Criminal - Relator: Ubiratan de Arruda - 30.1.2008-V.U.).

Ademais, nada existe nos autos a indicar que os policiais estivessem perseguindo o réu, ou que tivessem qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente.

Logo, nada há nos autos a infirmar as palavras dos policiais.

O crime de tráfico restou demonstrado em razão mesmo da quantidade da droga apreendida - 143,36 g de cocaína - bem como em razão da forma de acondicionamento, que indicava estar a droga pronta para venda, bem como em razão das demais circunstâncias da apreensão, autorizam a condenação do réu nos termos da denúncia. Os indícios conjugados com os demais elementos de prova cotejados nos autos, permitem a ilação a respeito da autoria e materialidade, sustentando o édito condenatório.

E é exatamente esse o caso dos autos.

Nesse sentido:

"Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido"(RT- 729/542).

Por outro norte, as alegações apresentadas pela defesa no sentido da insuficiência de provas a ensejar a condenação, de igual forma, não merecem acolhida, tendo em vista as demais provas coligidas aos autos.

Veja que os policiais estavam em patrulhamento de rotina e a abordagem se deu, exatamente, porque o réu, ao avistar os milicianos, tentou se evadir em poder das drogas.

O conjunto probatório produzido, coerente e uniforme, autoriza o acolhimento da pretensão condenatória, sendo de rigor o édito condenatório pela prática do crime capitulado no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Passo, com fulcro nos arts. 59 e 68, do Código Penal, bem como o art. 42 da Lei nº 11.343/06, à fixação da pena.

Respeitado o sistema trifásico, verifico que o réu é primário e não ostenta maus antecedentes razão pela qual fixo a pena base no mínimo legal.

05 anos de reclusão e 500 dias-multa

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão e menoridade relativa ressaltando, que não produzirão efeitos, nos termos da Súmula 231 do STJ pois, a pena base já foi fixada no mínimo legal.

05 anos de reclusão e 500 dias-multa

Na terceira fase da dosimetria penal, incide a causa especial de diminuição da pena, inserta no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Considerando que o réu era primário, de bons antecedentes e não há informações de que se dedica a atividades criminosas, tampouco integra organização criminosa, determino que a pena será diminuída em 2/3, remanescendo:

01 ano e 08 meses de reclusão e 167 dias-multa

À míngua de outras causas modificadoras, torno a pena definitiva.

A pena pecuniária, seguindo o critério disposto no art. 43 da Lei nº 11.343/06, foi fixada tendo em conta o art. 42 da referida lei, sendo certo que cada dia-multa será estabelecido no mínimo, devidamente atualizado, considerando a situação econômica do réu.

O crime em questão é grave, todavia, a jurisprudência do STF firmou entendimento no sentido de que o tráfico com incidência da minorante não tem caráter hediondo. Observo que no caso concreto, além da primariedade, vislumbro que a expressiva quantidade de droga, não tira a condição de pequeno traficante, outrossim o denunciado confessou integralmente os fatos, denotando arrependimento

Diante do exposto, fixo o regime inicial aberto.

Forçoso reconhecer que o acusado denota condições subjetivas favoráveis à substituição sendo que o cárcere em nada contribuirá para sua a ressocialização. O risco à Saúde Pública, neste caso específico, consideradas todas as peculiaridades já expostas, não foi tão grave.

Estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos, considero cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (artigo 44 do Código Penal): a pena aplicada ao Réu não é superior a quatro anos e o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.

Além disso, as demais circunstâncias judiciais lhes são favoráveis.

Assim, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena corporal imposta, atendendo-se, na execução, o disposto no art. 46 e parágrafos do Código Penal, e prestação pecuniária, consistente no pagamento do valor correspondente a um salário mínimo a ser pago em favor de entidade a ser determinada pelo Juízo das Execuções Criminais, sem prejuízo da pena pecuniária imposta.

Em caso de conversão da pena restritiva em privativa de liberdade, o regime prisional será o fixado nesta sentença.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR BRENDON AUGUSTO OLIVEIRA CRUZ à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, no mínimo legal, pelo crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena imposta, e prestação pecuniária, consistente no pagamento do valor correspondente a um salário mínimo a ser pago em favor de entidade a ser determinada pelo Juízo das Execuções Criminais,

sem prejuízo da pena pecuniária imposta.

Defiro o apelo em liberdade.

Transitada esta sentença em julgado esta, expeça-se guia de recolhimento.

Comunique-se ao IIRGD e à Justiça Eleitoral.

Isenção de custas em razão do benefício da gratuidade de justiça.

Determino a destruição das drogas apreendidas nos autos. Oficie-se.

No que se refere ao dinheiro apreendido nos autos, por estar relacionado à prática de crime de tráfico, mormente não comprovada a origem lícita, DECLARO o seu perdimento em favor da União, determinando a transferência ao FUNAD, por intermédio de ofício.

Oportunamente, ao arquivo.

P.R.I.C.

Jacarei, 23 de fevereiro de 2022~~0~~.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA